



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות

מס' תיק: 3/329/2023, 3/6/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בפני כבוד המפקח על רישום מקרקעין
ברק ליפשיץ

התובעת	ישאל ענת
	באמצעות ב"כ: עו"ד ישאל אלמוג ז'בוטינסקי 18, ראשון לציון טל': 0546602078
	נגד
הנתבעים	1 כזם אלון התזמורת 14, ראשון לציון טל': 0522514351
	2 עוז ניסים
	באמצעות ב"כ: עו"ד גרבי רפאל רוטשילד 15, ראשון לציון טל': 0505623843
	3 אורפז אורית
	באמצעות ב"כ: עו"ד גרבי רפאל רוטשילד 15, ראשון לציון טל': 0505623843
	4 נציגות הבית המשותף התזמורת 14, ראשון לציון
	באמצעות ב"כ: עו"ד גרבי רפאל רוטשילד 15, ראשון לציון טל': 0505623843
התובעת שכנגד	נציגות הבית המשותף התזמורת 14, ראשון לציון בתיק: 3/6/2024
	באמצעות ב"כ: עו"ד גרבי רפאל רוטשילד 15, ראשון לציון טל': 0505623843
	נגד
הנתבעת שכנגד	ישאל ענת
	באמצעות ב"כ: עו"ד ישאל אלמוג ז'בוטינסקי 18, ראשון לציון טל': 0546602078



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות

מס' תיק: 3/329/2023, 3/6/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

פסק דין

עניינה של התביעה שלפניי בהשתתפות הנתבעת שכנגד בחלקה בהוצאות אשר דרושות להחזקתו ולניהולו של הרכוש המשותף, כאמור בסעיף 58(א) לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 (להלן: "חוק המקרקעין"). אקדים ואומר כי דין התביעה להתקבל.

רקע עובדתי

1. עניינה של התביעה שכנגד שלפניי בבית המשותף ברחוב התזמורת 14 ראשון לציון, הידוע כגוש 5182 חלקה 21 (להלן: "הבית המשותף"). התובעת שכנגד היא נציגות הבית המשותף (להלן: "התובעת"), ואילו הנתבעת שכנגד היא בעלת הזכויות בדירה אשר ידועה כתת חלקה 47 בבית המשותף (להלן: "הנתבעת").

2. התיק הועבר אליי לאחר מינוייה של כב' המפקחת צ' קוינט שילוני לשיפוט. לאחר עיון בתיק החלטתי להמשיך בדיון מהשלב בו קיבלתי את התיק, לאחר הגשת סיכומי הצדדים, ולתת פסק דין בתביעה שכנגד, וזאת בהתאם לסמכותי לפי סעיף 75(ב) לחוק המקרקעין.

3. אציין כי ביום 9.5.2024 התקיים דיון במעמד הצדדים, כאשר לאחריו קבעה המפקחת קוינט שילוני כי הדיון בתביעה העיקרית ובתביעה שכנגד יופרד, וכי התביעה העיקרית תועבר לדיון לפני בית משפט השלום, וזאת מהטעמים אשר מפורטים בהחלטה. לאור כך ענייננו הוא בתביעה שכנגד בלבד. כן יצויין כי במהלך הדיון האמור הצדדים לא ביקשו לקיים דיון הוכחות, ומכיוון שכך ניתנה הוראה בדבר הגשת סיכומים בתביעה שכנגד.

4. בכתב התביעה שכנגד עתרה התובעת לתשלום חובה של הנתבעת בגין חלקה בהוצאות החזקת הבית המשותף בסך כולל של 8,500 ש"ח כדלקמן:

- דמי ועד בסך 6,000 ש"ח עבור 24 חודשים, החל מינואר 2022 ועד לינואר 2024 (תשלום של 250 ש"ח לחודש).

- חוב בסך של 2,500 ש"ח בגין חלקה היחסי של הנתבעת בקשר עם גבייה מיוחדת שנעשתה לשם איטום הגג המשותף.

כן דרשה התובעת להורות לנתבעת לשלם דמי ועד בסך 250 ש"ח לחודש באופן סדיר.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות

מס' תיק: 3/329/2023, 3/6/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

טענות הצדדים

5. בכתב התביעה שכנגד טענה התובעת כי הנתבעת אינה משלמת את חובה האמור, תוך הפרה של סעיף 58(א) לחוק המקרקעין, וזאת חרף פניות חוזרות ונשנות מטעם התובעת לנתבעת. לטענת התובעת די באמור כדי לחייב את הנתבעת בתשלום מלוא התביעה בסך 8,500 ש"ח בתוספת ריבית והצמדה מיום הגשת התביעה שכנגד ועד לתשלום מלוא הסכום בפועל, וכן לחייב את הנתבעת בתשלום הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין.
6. בכתב ההגנה שכנגד הודתה הנתבעת כי אכן לא שילמה את החוב הנטען (ראו: סעיף 19 לכתב ההגנה שכנגד, בו נאמר שסעיף 4 לכתב התביעה שכנגד אינו מוכחש). עם זאת, הנתבעת טענה כי שילמה בעבר את חלקה בהוצאות הרכוש המשותף, ואף שילמה את חלקה בגבייה מיוחדת שנעשתה לטובת איטום הגג, אולם משראתה הנתבעת שהתובעת אינה מקיימת את חובתה לטפל כראוי ברכוש המשותף, באופן שגרם נזקי רטיבות משמעותיים לדירתה של הנתבעת, הנתבעת החליטה כי היא לא תשלם יותר כספים לתובעת עד אשר יתקון הדרוש תיקון ועד שהיא תפוצה בגין כל נזקה. הנתבעת טענה גם כי היא נאלצה לשאת בעלויות תיקונים ברכוש המשותף באופן עצמאי, חלף התובעת, ומשכך יש לקזז מחובותיה של הנתבעת לתובעת את הוצאותיה של הנתבעת בקשר עם תיקון הרכוש המשותף, וכן את נזקה שנגרמו לטענתה בשל מחדלי התובעת. יוער כי טענות הנתבעת בקשר עם נזקה, ולמצער חלקן, מתבררים בבית משפט השלום ברחובות במסגרת התביעה העיקרית אשר הועברה על-ידי המפקחת קוינט שילוני בהחלטתה האמורה.
7. במסגרת סיכומי התובעת נאמר כי הנתבעת לא הכחישה בכתב התביעה את החוב נושא התביעה שכנגד. בהתאם לכך ביקשה התובעת כי ייפסק לה התשלום שנתבע בכתב התביעה שכנגד. התובעת ביקשה בסיכומיה להוסיף על האמור סכום נוסף בסך של 1,250 ש"ח בגין חובה של הנתבעת לתובעת, שהצטבר ממועד הגשת כתב התביעה שכנגד (ינואר 2024) ועד למועד הגשת סיכומי התובעת (מאי 2024), בשל סירובה של הנתבעת לשאת בחלקה בהוצאות הרכוש המשותף.
8. בסיכומיה שבה הנתבעת על טענתה לזכות קיזוז שעומדת לה נגד התובעת, ואף טענה כי מאז הגשת כתב ההגנה נגרמו לה נזקים נוספים בגין מחדליה של התובעת. הנתבעת ביקשה בסיכומיה כי ככל ויוחלט לקבל את התביעה מבלי לדון בטענותיה לעניין נזקה, ייקבע כי הכספים יופקדו בקופת בית המשפט, מאחר וזהו רק עניין של זמן עד שהתובעת, יחד עם שאר הנתבעים בתביעה העיקרית, יידרשו לפצות אותה על נזקה.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/329/2023, 3/6/2024

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

דיון והכרעה

9. לאחר שעיינתי בחומר המונח לפניי ובחנתי את טענות הצדדים בכתבי הטענות, הגעתי לכלל מסקנה כי דין התביעה שכנגד להתקבל. ואלה הם טעמיי.

10. הצדדים אינם חלוקים ביחס לעובדה שהנתבעת לא שילמה את חלקה בהוצאות הרכוש המשותף בסך כולל של 8,500 ש"ח. הוזה אומר: התובעת עמדה בנטל להוכיח את עצם קיומו של החוב אשר נתבע בכתב התביעה שכנגד.

11. טענות ההגנה של הנתבעת נוגעות לכך שהיא אינה נדרשת לשלם את חובה משום שהנציגות אינה מקיימת את חובותיה על-פי דין כלפי הנתבעת, וכן כי הנתבעת זכאית לקזז את סכום התביעה (ולמעשה סכום של כ-100,000 ש"ח) בגין נזקים שלטענתה נגרמו לדירתה, ושלטענתה הנציגות חבה בהם. דא עקא, שבפסיקה נקבע באופן ברור כי טענות ההגנה אשר נטענות מפי הנתבעת, אינן מהוות הגנה לתביעת השתתפות בהוצאות הרכוש המשותף. מדובר בהלכות מפורשות וידועות, ועל-כן אעמוד על הדברים בתמצית.

12. חובתו של בעל דירה לשאת בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה וניהולו של הרכוש המשותף בבית משותף מעוגנת בסעיף 58(א) לחוק המקרקעין, אשר קובע כדלקמן:

"בעל דירה חייב להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף ולהבטחת השירותים המחוייבים על פי דין או המקובלים על פי הנוהג, לפי יחס שטח רצפת דירתו אל שטח הרצפה של כל הדירות שבבית המשותף, זולת אם נקבע בתקנון שיעור השתתפות אחר."

על בעל דירה לשלם את חלקו בהוצאות הרכוש המשותף, בהתאם להוראות סעיף 58(א) לחוק המקרקעין, גם אם הנציגות אינה מקיימת את חובותיה לפי דין.

13. במספר הזדמנויות נקבע כי חובת הנציגות לטפל ברכוש המשותף מחד וחובת בעל דירה לשאת בהוצאות הרכוש המשותף מאידך, הינם חיובים עצמאיים, אשר אינם תלויים האחד בשני. כך, גם במידה ובעל דירה אינו משלם את חלקו בהוצאות הרכוש המשותף, על הנציגות מוטל להעניק לו את השירותים אותם היא נדרשת להעניק. ומאידך, גם אם הנציגות אינה מקיימת את חובתה, ונמנעת מלהעניק לדייר את השירותים להם הוא זכאי, הדייר אינו רשאי להימנע משלם את חלקו בהוצאות הרכוש המשותף. וכך נקבע בעניין זה בע"א (מחוזי ת"א) 204/79 וייזר נ' פליט, פ"ד תשמ"ד(1) 498, 503 (1979):



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/329/2023, 3/6/2024

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

"שתי החובות חובות צמיתות הן, לאמור - כל ימי קיום השיתוף אין הנציגות בת-חורין לפטור עצמה מחובת נתינת שירות נאות, ואין הדיירים בני-חורין להיפטר מחובת התשלום.

אין זיקה בין החובות, במובן זה, שאי-קיומה של האחת ע"י צד אחד נותנת זכות לצד האחר לעמוד מלקיים חובתו הוא. אלא לשתי החובות קיום עצמאי, שתיהן בנות אכיפה. אם בעל דירה חדל מתשלום, אין הנציגות קונה לעצמה זכות חדלה לגבי נתינת השירות, ולהיפך. שתי החובות כה מובנות מאליהן, והן קובעות כל כך את מידת ההנאה מן הרכוש המשותף, עד שאומר הייתי, כי לא רק בעלי הדירות והנציגות אינם רשאים לפטור כל אחד את עצמו מן החובה, אלא שספק אם אפילו מכוח חוק אפשר יהיה (ואין הדברים אמורים בתוקף המשפטי אלא בהגיון המעשה) להקנות לבעלי הדירות זכות לפרוש מן הציבור ולהטיל מתוך כך על הנשאר את הברירה: לחדול כליל מהפקת ההנאה מן השירות החוני, או שמעטים יהיו מממנים שירות שמלכתחילה נועד להיות ממומן ע"י כלל הדיירים".

כן ראו: ע"א (מחוזי ב"ש) 1133/03 ברוך נ' נציגות הבית המשותף - סלבי זכריה, פסקה 5 (17.5.2004); עש"א (מחוזי ת"א) 34810-10-18 רבין נ' נציגות הבית ברח' רמז 35 תל אביב, פסקה 10 וההפניות שם (15.4.2019) (להלן: "עניין רבין").

14. נוכח האמור, אני דוחה את טענתה של הנתבעת לפיה היא אינה חבה בהוצאות הרכוש המשותף מהטעם שהנציגות אינה מספקת שירותים ראויים לדיירי הבית המשותף, ובפרט אינה מספקת שירותים ראויים לנתבעת.

זכות קיזוז אינה חלה לגבי חובות הנוגעים לרכוש המשותף, ובפרט לתשלום חלקו היחסי של בעל דירה בהוצאות הרכוש המשותף לפי סעיף 58(א) לחוק המקרקעין.

15. בנוגע לטענת הקיזוז שבפי הנתבעת, הרי שהלכה פסוקה היא שאין להידרש לטענת קיזוז, אשר נטענת במסגרת תביעה להשתתפות בהוצאות הרכוש המשותף. יפים לעניין זה הדברים שנקבעו מפי כב' השופט ד' כהן-לקח בעש"א (מחוזי י-ם) 51634-02-18 עומר אלבז השקעות בע"מ נ' נציגות הבית המשותף בבית עומר, פסקה 10 (3.6.2018):

"החלטת המפקחת שלא להיזקק לטענת הקיזוז שהעלתה המערער, בדין יסודה. סעיף 56 לחוק המקרקעין מחריג במפורש את תחולתן של הוראות פרק ה' לחוק הנ"ל לגבי רכוש משותף בבתים משותפים. בהוראות פרק ה' הנ"ל, נכלל סעיף 36 הקובע זכות קיזוז בין שותפים במקרקעין. מכאן מתבקשת המסקנה כי זכות הקיזוז הנתונה לשותפים במקרקעין לפי סעיף 36 לחוק המקרקעין,



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות

מס' תיק: 3/329/2023, 3/6/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

אינה חלה לגבי חובות הנוגעים לרכוש המשותף, ובכלל זה חובות הנוגעים להוצאות החזקתו וניהולו של הרכוש המשותף. נראה כי הטעם להסדר הסטטוטורי האמור, טמון ברצונו של המחוקק לא לאפשר לבעל דירה להימנע מתשלום דמי החזקה וניהול של הרכוש המשותף בגין חובות שלטענת הדייר הנציגות חבה לו, וזאת מאחר שבירור המחלוקות בין הצדדים בעניין זה עלול לארוך זמן, ובינתיים אי תשלום דמי החזקה וניהול עלול לפגוע בבית המשותף ובמתגוררים בו (ראו: אריה אייזנשטיין יסודות והלכות בדיני מקרקעין-בתים משותפים חלק שלישי 333-334 (2001)).

לא נעלם מעיניי כי ב"כ המערערת הפנה בטיעונו (לרבות בבקשה שהגיש לאחר תום הדיון לפניי) להוראת-הקישור הקבועה בסעיף 53 לחוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג-1973 (להלן: **חוק החוזים**). בהקשר זה, טען ב"כ המערערת כי חובותיה של המשיבה כלפי מרשתת מהווים חיובים כספיים קצובים שלא מתוך עסקה אחת, וכי בהתאם לסעיף 53 הנ"ל לחוק החוזים, ניתן לקזזם מחובות המערערת כלפי המשיבה. עוד הפנה ב"כ המערערת לע"א 377/82 **התעשייה האווירית לישראל בע"מ נ' צור גת חברה לפיתוח ולגידור בע"מ**, פ"ד מב(2) 725, 734 (1988), שם קבע השופט (כתוארו אז) ברק כי הוראת-הקישור הכללית הקבועה בסעיף 53 לחוק החוזים תחול גם בהיעדר תחולה ישירה, וזאת בדרך של היקש או באמצעות תחולה עקיפה מכוח סעיף 61(ב) לחוק החוזים. **דא עקא, אין בכל אלה כדי לסייע למערערת שכן כפי שצוין לעיל, סעיף 56 לחוק המקרקעין שולל במפורש טענת קישור בנוגע לרכוש המשותף, ומדובר בהסדר ספציפי הגובר על ההסדר הכללי הקבוע בחוק החוזים** (ראו גם: יואל זוסמן סדרי הדין האזרחי 326-327 (1995), מהדורה שביעית), שם צוין כי הקישור הוא בגדר טענת הגנה שנתבע יכול להעלותה רק אם הוא זכאי לכך לפי הדין המהותי החל על העניין; עוד ראו: החלטת כב' השופט רובינשטיין ברע"א 2012/10 **סיטיאון נ' נציגות הבית המשותף ברח' הגליל 800 אשקלון** (2.5.2010)).

בהתחשב בכל אלה, ובשים לב לכך שלא נטען כי תקנון הבית המשותף מתיר העלאתה של טענת קישור, המסקנה היא כי בדין קבעה המפקחת שלא ניתן לברר במסגרת התביעה שהוגשה לפנייה לפי סעיף 58 לחוק המקרקעין, את טענת הקישור שהעלתה המערערת בכתב-הגנתה, ודין הערעור בעניין זה להידחות (ההדגשות הוספו – ב.ל.).

כן ראו: עניין רבין, פסקה 10; עש"א (מחוזי מרכז) 28025-12 **יובל דמול ושות' עורכי דין נ' מיקדן אם** - 1 (2002) בע"מ, פסקאות 52-55 (30.6.2024).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות

מס' תיק: 3/329/2023, 3/6/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

16. אני דוחה אפוא את טענת הנתבעת לפיה היא רשאית לקזז את החוב הנטען של התובעת כלפיה, מהתשלומים בהם היא חבה מכוחו של סעיף 58(א) לחוק המקרקעין.

17. נמצא אפוא כי דין טענות ההגנה של הנתבעת להידחות, וממילא דין התביעה להתקבל.

18. אציין כי לא נעלמה מעיניי טענת התובעת, לפיה הנתבעת אינה משלמת את חלקה בהוצאות הרכוש המשותף גם בגין התקופה שמיום הגשת התביעה ועד למועד הגשת סיכומי התובעת. אלא שבהתאם לפסיקה המנחה, לא ניתן לחייב בעל דירה בגין חובות שנוצרו לחובתו בתקופה שלאחר הגשת כתב התביעה (ראו: עש"א (מחוזי ת"א) 60770-06-20 קירשנבאום נ' אביב ניהול ואחזקת מבנים (א.נ.ו.מ) בע"מ, פסקה 23 (17.1.2021)). יובהר כי אין בכך כדי לפטור את הנתבעת מתשלום חובותיה לפי דין, וכי לתובעת שמורה זכותה להעלות את טענותיה בקשר לתקופה המאוחרת למועד הגשת התביעה בהליך נפרד.

סוף דבר

19. אשר על כן, אני קובע כי דין התביעה שכנגד להתקבל.

20. הנתבעת תשלם לתובעת סך של 8,500 ש"ח.

21. אשר להוצאות ההליך – בהיעדר אסמכתאות בדבר הוצאות ההליך, ובשים לב להוראות תקנה 53 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018 ולכללי לשכת עורכי הדין (התעריף המינימלי המומלץ), התש"ס-2000, אני מחייב את הנתבעת בהוצאות התובעת בסך כולל של 1,033 ש"ח. לסכום זה יצטרף תשלום בסך של 729 ש"ח בגין אגרת ההליך ששילמה התובעת.

22. הסכומים דלעיל ישולמו לתובעת בתוך 30 ימים מיום המצאת פסק הדין לנתבעת, שאם לא כן ישאו ריבית פיגורים לפי סעיף 5(ב) לחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961 מיום מתן פסק הדין ועד ליום מלוא התשלום בפועל.

ניתן היום, 16.09.2024, י"ג אלול תשפ"ד, בהיעדר הצדדים.


ברק ליפשיץ
מפקח על רישום מקרקעין